
Cours 1 : histoire du droit public

Intro :

L'Etat resulte de la conjonction de 3 éléments constitutif : territoire, population et une puissance souveraine.

Cette puissance souveraine c'est une puissance absolue de commandement qui est conforme a la def romaine de l'Etat tant il est vrai que les romains en matiere etat ont invente et le mot et la chose.

Ils ont ete les premiers a analyser cette notion : matiere artistique, religieux, creatif propre a chaque pop. Les romains ont eu le génie du droit : les bases de la discipline juridique resident dans le droit romain. Ils ont été les premiers a analyser cette puissance souveraine (l'Etat) qui n'est nul part pareil.

il y avait la dominica protestas (puissance du maitre sur ses esclaves), la protestas maritatis (puissance du mari sur sa femme) tout cela était limité par l'Etat mais rien ne le limite.

Etat -> puissance sans autres limites. Aucune norme de droit international ne peut etre limitative pour un Etat si il n'y a pas consenti.

Puissance de commandement absolu attache a l'etat est une notion abstraite, c'est une puissance de commandement qui est distincte de la personne mortelle et passagere qui est a la tete du gouv.

« Je m'en vais mais l'Etat demeure » de Louis 14.

les rois de france n'ont jamais cru que l'etat etaient leur propriete, ils avianet le sentiment qu'ils etaient places a la tête de l'etat et qu'ils devaient servir. Dont la souveraineté qu'ils etaient les dépositaires leur avaient été donnée par Dieu. Ils devaient transmettre l'Etat pour les autres générations.

Cette puissance de commandement attaché a l'Etat a donné naissance une personne morale / fictive.

L'Etat est une personne. La sacralité qui s'attache a l'Etat.

L'Etat romain s'est écroulé au 5eme siecle.

Instabilité institutionnelle (dynastie mérovingienne).

-> France jusqu'a 761

Coup d'etat renverse le dernier roi mérovingien qui se fait prendre sa place.

947: les carolingiens reve de reconstruire l'etat, l'un deux (Charlemagne) a voulu retablir l'etat et l'empire romain. Empire qui s'ecroule et laisse place a la féodalité -> royauté française.

Huges capet qu'est l'ancetre direct de tous les français.

Charles X renverser en 1830 et louis phillipe 1870

le royaume de france c'est l'ascension de cette principauté.

I – le sous bassement antique et médiéval

Chap 1 : l'invention romaine de l'Etat

3 civilisations antérieures ont façonné la notte : grece, rome et israel

Les grecs nous ont laisee un heritage immense : philosophie, mathématique...

Ils nous ont apporté la notion de democratie

Les romains ne nous ont rien laissé de tout cela mais ils nous ont légué la theorie de l'état et la science juridique. L'empreinte romaine a ete formidable et durable : detruite toutes traces linguistiques anterieures. Gaulois on était entièrement romanisé : meme langue et meme socle de valeurs. Aucune autre langue n'a jamais remplacé le latin. Cesar a envahi la gaule en en 52 par unr campagne eclaire. Les langues européennes et d'aujourd'hui ne sont juste que des dialectiques induite par l'oralite (pas de declinaisons). Villa coterait ecrit en français et pas en latin -> mise en avant de la France. Le

christianisme est devenue la religion de l'empire romain au IV^{ème} siècle. 16^{ème} siècle il y a eu deux blocs rivaux opposés en Irlande : royaliste protestant qui veulent rester au Royaume uni et républicains catholiques qui veulent sortir du royaume uni et devenir indépendant.

Section 1 : L'Etat, réalité politique

Rome a eu une histoire institutionnelle riche sur 1500 ans. On distingue 3 périodes : monarchie, république,

« La loi est ce que veut le peuple » ils ne pouvaient pas légiférer.

La respublica : la volonté du peuple.

L'Etat a la charge et la représentation de l'intérêt juridique. A Rome → corporations.

Droit privé : Relations entre les pers privées et qui est déterminé par l'Etat.

Droit romain qui est en rapport à notre droit contemporain.

Le droit public régit les relations entre l'état et les particuliers. L'Etat a des prérogatives exorbitantes (incarne l'intérêt général et donc il faut qu'il y ait des règles particulières). Cette prééminence de l'état s'entour de symboles qui ont traversé le temps.

3^{ème} caractère de l'état → la soumission des pouv publics au droit. Dans la tradition romaine et notre tradition l'état n'est pas gouverné par des règles arbitraires mais des lois et les lois obligent les agents publics. C'est ainsi qu'à Rome les magistrats avaient des pouv considérables mais pas de légiférer.

Dans certains sys démocratiques le gouv n'est pas maître de la procédure administrative.

1962 le gouv a été censuré par le gouv donc de Gaulle a répliqué et a dissout l'Assemblée nationale et en maintenant son gouv.

Tradition romaine et française : « pas de crimes sans lois », « pas de peines sans lois ».

« L'horloge dit la loi comme l'horloge dit l'heure » Napoléon.

Royaume uni et USA n'ont jamais connu de parenthèses dictatoriales en atteinte aux libertés.

Charles Stuart renversement en 1766 au Royaume uni. Collaboration avec la police n'est pas évidente aux Etats unis.

Section 2 : l'Etat, construction administrative hiérarchisée et pyramidale

Ce sont les romains qui ont inventé la centralisation administrative. Le siège du pouv est le niv central et c'est ce centre qui détermine ces pouv et celui des collectivités territoriales qui dépendent de lui et exerce le pouv suivant son contrôle.

Prefecture (prefet nommé par l'empereur, ensuite les diocèses, et à la tête des diocèses il y avait des légations). Pyramide qui repose sur l'empereur qui a le contrôle de tous les titulaires d'autorité à tous les niveaux.

Dans un système non centralisé : Etats unis avec les Etats. Dans l'empire turque c'était le sultan qui dirigeait. Le khédive nomme les titulaires.

Tradition romaine et française on distingue le pouv civil et militaire.

Les finances étaient elles même centralisées, l'Etat central prend une portion des finances des régions (pouv centralisé).